

1500791-43.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076203/2022 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 23712570 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 698/22/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2076203 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500791-43.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500791-43.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076203/2022 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 23712570 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 698/22/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2076203 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EWERSON ARAUJO MARCONDES DE ARRUDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

Fls. 127/128: Tratam-se de embargos de declaração opostos em face da sentença retro pela acusação, postulando que seja sanada contradição, no tocante a exasperação da pena base em da quantidade de drogas apreendidas.

Intimada, a defesa deixou de se manifestar, conforme demonstra a certidão de fl. 133,

Decido.

No caso, com razão o Ministério Público.

De fato, assim constou na sentença:

"Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal e o art. 42 da Lei 11.343/06. A quantidade de drogas apreendida foi expressiva e merece exasperar a pena. O réu não possui maus antecedentes (fl. 77). Os demais elementos de primeira fase de dosimetria foram os típicos à espécie. Assim, fixo a pena-base no

mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa." (fl. 117 - grifou-se).

Ora, se a quantidade da pena e drogas apreendida foi expressiva, de rigor a elevação da pena base, devendo ser sanado o erro material, pois a pena base não poderia ser fixada no mínimo legal.

Desta forma, a parte final da sentença retro passa a apresentar a seguinte redação: "Passo a dosar a pena.

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal e o art. 42 da Lei 11.343/06. A quantidade de drogas apreendida foi expressiva e merece exasperar a pena. O réu não possui maus antecedentes (fl. 77). Os demais elementos de primeira fase de dosimetria foram os típicos à espécie. Assim, elevo a pena base em 1/8 e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência (0004973-64.2015.8.26.0198), razão pela qual elevo a pena intermediária em 1/6, perfazendo o total de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e nem de diminuição, razão pela qual a pena acima é a definitiva.

Nos termos dos arts. 49, §1º e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inviável a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é reincidência específico (0004973-64.2015.8.26.0198/0009855-93.2016.8.26.0502 - fl. 77), o que demonstra que faz da traficância o seu meio de vida.

Incabível a aplicação do §3º do art. 44 do Código Penal, uma vez que a medida não se mostra socialmente recomendável, ante a existência da reincidência.

Sendo a pena superior a dois anos, resta afastada a possibilidade de suspensão condicional da pena (art. 77).

A pena será cumprida em regime inicial fechado, nos termos do que determina o art. 33 do CP.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença. Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, julgo PROCEDENTE apresente ação penal e condeno o réu EWERSON ARAUJO MARCONDES DE ARRUDA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.

Nego eventual recurso em liberdade, diante da presença dos requisitos da prisão preventiva, notadamente para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, já que ele foi condenado a uma pena de mais de seis anos de reclusão, de modo que certamente tentariam fugir da pena ora imposta.

Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, TRE e Guia à VEC, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

Defiro ao réu a gratuidade de justiça.

P.I.C."

Int.

Franco da Rocha, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA